

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת מיכל מרים וולדיגר
צביקה פוגל
לימור סון הר מלך
אוהד טל
משה טור פז
טטיאנה מזרסקי

פ/25/4479

הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון – הגבלת כהונה

שלישית לראש רשות), התשפ"ד–2024

תיקון סעיף 4 1. בחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה–
1975¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 4 –

(1) בסעיף קטן (ב), במקום "ו-ד)", יבוא "(ג), (ד), (ה) ו-ו)";

(2) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ה) מי שכיהן כראש רשות מקומית במשך שתי תקופות כהונה (להלן – מועמד לכהונה שלישית), לא יהיה זכאי להיבחר לתקופת כהונה שלישית ברשות המקומית בה כיהן זולת אם התקיים אחד מאלה:

(1) הוא קיבל יותר מ-50% מהקולות הכשרים בבחירות הראשונות כמשמעותן בסעיף 9(ב);

¹ ס"ח התשל"ה, עמ' 211.

(2) הוא קיבל את המספר הגדול יותר של קולות כשרים

בבחירות החוזרות כמשמעותן בסעיף 9(ב1).

(ו) מי שכיהן כראש רשות מקומית במשך שלוש תקופות כהונה, לא

יהיה עוד זכאי לכהן כראש הרשות ברשות המקומית בה כיהן."

תיקון סעיף 8א 2. בסעיף 8א לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) לא יעמוד מועמד לכהונה שלישית בראש רשימה יחידה כאמור בסעיף

קטן (א) יותר מפעם אחת."

תיקון סעיף 9 3. בסעיף 9 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב1) על אף האמור בסעיף קטן (א), קיבל מועמד לכהונה שלישית יותר

מ-40% אך פחות מ-50% מהקולות הכשרים, יתקיימו בחירות חוזרות בהתאם

להוראות סעיף קטן (ב)."

דבריו הסבר

ראשי ערים המכהנים שנים ארוכות היא תופעה מוכרת במחוזותינו. תפקיד ראש רשות מקומית מרכז בידי בעליו עוצמה ציבורית ופוליטית רבה, הנוגעת לכל תחומי החיים ברשות. שלטון ממושך ברשות המקומית מוביל אפוא לריכוז כוח רב בידי אדם אחד למשך זמן רב, מה שמעלה חשש למשוא פנים ולשחיתות. לא מדובר בדיון תיאורטי גרידא, משום שישנם ראשי ערים ומועצות עתירי ניסיון וותק שהואשמו בעבירות הנוגעות לטוהר המידות; חלקם אף הורשעו בקבלת שוחד או הפרת אמונים.

זאת ועוד, כיום ראשי ערים ומועצות משקיעים את מיטב זמנם ומרצם להבטחת בחירתם לכהונה נוספת – שנייה, שלישית, רביעית וכן הלאה. אם ידעו ראשי הרשויות כי תקופת כהונתם קצובה בזמן, סביר להניח כי יהיו משוחררים מלחצים פוליטיים ומפלגתיים, והדבר יהווה ערובה לכך שיקדישו את כל זמן לעשייה ציבורית למען הרשות ותושביה.

הצעת החוק מבקשת להגביל את כהונת ראש ראשות מקומית לשתי תקופות כהונה מלאות, שהן 10 שנים, ולאפשר כהונה שלישית ואחרונה, רק במקרה בו המועמד קיבל יותר מ-50% מהקולות הכשרים. כמו כן, כהונה שלישית תיתכן במקרה בו אותו מועמד יעמוד בראש רשימה יחידה לבחירות למועצה.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת מיקי רוזנטל (פ/134/20), על ידי חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/3132/20), על שולחן

הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1130/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/1168/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ב באדר ב' התשפ"ד (01.04.2024)